

1500463-70.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... que sua mãe já foi processada antes por tráfico. Contou que seu irmão, Wellington, encontra-se preso por tráfico, e já foi processado duas vezes.

Acrescentou que sua irmã, Evelin, também já teve processo na infância, por tráfico (fls. 283).

Rogério Marcelino da Cunha, policial militar, disse que o local é de alto índice de tráfico de drogas e várias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500463-70.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500463-70.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2058289/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 23332533 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 433/22/608

- DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 2058289 - DEL.POL.SALTO, 433/22/608 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIANE APARECIDA DA SILVA e outros

Réu Preso

Juiza de Direito: Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa.

Vistos.

SUELEN CRISTINA DA SILVA DIAS, ELIANE APARECIDA DA SILVA e DILMA APARECIDA DA SILVA, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incurso no artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da mesma Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos c.c. artigo 40, VI, da Lei Federal nº 11.343/2006, e tudo c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em período cujo início é indeterminado, mas que perdurou até a manhã de 2 de março de 2022, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, se associaram para a prática, reiterada ou não, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Na manhã de 2 de março de 2022, em uma praça localizada nas imediações da rua Líbero Badaró, altura do nº 2352, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca

de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustadas e com unidade de desígnios, nas dependências de local onde se realizam atividades recreativas, esportivas e de lazer, traziam consigo e guardavam, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, nesta ordem, 27 (vinte e sete) porções de "maconha", contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), com massa líquida de 42,02g (quarenta e dois gramas e dois centigramas); 39 (trinta e nove) porções de "cocaína", com massa líquida de 14,06g (catorze gramas e seis centigramas); 5 (cinco) porções de "cocaína", com massa líquida de 1,67g (um grama e sessenta e sete centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi ofertada em 04 de abril de 2022 (fls. 96/99), as rés foram notificadas (fls. 128/133) e apresentaram defesas prévias (fls. 145/147, 148/150 e 151/167), a denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 176/179) e as rés foram citadas (fls. 242/246).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum, homologou-se a desistência da oitiva da testemunha Carlos Roberto Cruciolli e, ao final, as rés foram interrogadas (fls. 280/283).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação das acusadas nos termos da denúncia, com fixação das penas-bases acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da denúncia e, com relação à ré Dilma, o reconhecimento da agravante da reincidência. Pugnou pela incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, entendendo não ser possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da mesma Lei. Ao final, requereu a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 291/319). A Defesa das rés Suelen (fls. 326/331) e Eliane (fls. 332/337), alegou tratar-se de flagrante impossível, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição das acusadas. Subsidiariamente, requereu a improcedência no tocante à associação para o tráfico. Ainda em caráter subsidiário, pugnou pela fixação da pena mínima, sem a incidência de dias-multa, imposição de regime mais brando que o fechado e o direito de recurso em liberdade (fls. 326/331 e 332/337). A Defesa da ré Dilma, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição da acusada, alegando insuficiência probatória quanto a ambos os crimes. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a imposição de regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos ou, ainda, em prisão domiciliar, com direito de recorrer em liberdade (fls. 339/358).

É o relatório.

Decido.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 09), laudo de exame químico toxicológico (fls. 86/88), laudo de exame pericial em celulares (fls. 205/224) e mídia correlata (disponível através do link informado na certidão de fls. 265:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dnascimento1_tjssp_jus_br/EpcjE_glG_JPnmXv72AX_8QBCAPrODb6L-JMeYNaj_Tw8g?e=pgHT18), além dos demais elementos informativos e da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre as acusadas.

Em sede policial, Suelen, Eliane e Dilma negaram o crime, dizendo que não portavam drogas e sequer foram revistadas (fls. 13, 14/15 e 16/17).

Em juízo, as rés tornaram negar o crime, alegando não serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

Dilma disse, ainda, que trabalha como cuidadora na rua Monsenhor Couto, estava com a pressão baixa, mas iria ao serviço mesmo assim, pois não costuma faltar. Contou que foi buscar sua filha na escola e, no caminho para o trabalho, encontrou sua irmã (Eliane) e sua sobrinha (Suelen) na praça, e que estavam esperando a sobrinha descer para a acompanharem até o posto, para tomar vacina. Disse que os policiais

chegaram e não encontraram drogas em seu poder, pois nem foi revistada e seu short tinha bolso falso. Acrescentou que, depois que revistaram a praça, depois que o lixeiro passou e recolheu o lixo, um dos policiais encontrou, dentro da lixeira "vazia", 26 paradas de cocaína e 36 porções de maconha. Negou que elas houvessem arremessado a droga. Disse não ter nada contra os policiais que a prenderam, e nem eles têm nada contra ela, porque não é conhecida no meio do tráfico. Ao final, disse que já foi processada por tráfico (fls. 283).

Eliane disse que, no dia dos fatos, sua irmã (Dilma) estava passando mal e pediu que ela e Suelen, filha de Eliana, viessem de onde moram, no Jardim das Nações. Contou que passou na casa de sua filha, que ia tomar vacina e foram juntas. Disse que tirou dinheiro de sua carteira, para que sua filha comprasse bolachas para sua neta, pois iriam demorar no "postinho". Contou que se sentaram na praça, para esperar a filha comprar as bolachas, momento em que a polícia chegou, aproximou-se de onde estavam sentadas e deu voz de prisão às três, 02 policiais foram fazer busca na praça, enquanto o policial que estava com elas teria feito busca na lixeira, nada teria encontrado, e voltou para perto das rés. Neste momento, um dos outros dois policiais encontrou uma lata vermelha e uma sacola preta dentro do container, mas ela negou que houvessem sido jogadas no container por elas. Negou, também, que qualquer droga tenha sido encontrada com Dilma. Disse que não foram revistadas e que havia outras pessoas por perto quando foram presas. Contou que já foi processada anteriormente por tráfico, em duas oportunidades, e que tem 02 filhos que já foram processados por tráfico, o Wellington e a Evelyn, sendo que o primeiro foi processado duas vezes, também. Ao final, disse que trabalha fazendo faxina (fls. 283).

Suelen disse que não são verdadeiros os fatos, que não havia drogas consigo, com sua mãe ou com sua tia, e que não teria jogado a droga quando a polícia chegou. Contou que teriam ido ao local, para acompanharem sua tia, Dilma, ao médico e pararam na praça enquanto sua irmã ia comprar bolacha, numa adega próxima. Os policiais chegaram e deram voz de prisão às três. Um policial ficou com elas e outros dois fizeram busca na praça. Aquele policial que estava com as rés foi até as lixeiras e não achou nada, o lixeiro passou e, depois disso, os policiais foram até a lixeira e encontraram os objetos com droga. Contou que havia uma lata com cocaína e uma sacola preta com maconha. Suelen afirmou que nunca foi processada antes e que sua mãe já foi processada antes por tráfico. Contou que seu irmão, Wellington, encontra-se preso por tráfico, e já foi processado duas vezes.

Acrescentou que sua irmã, Evelin, também já teve processo na infância, por tráfico (fls. 283).

Rogério Marcelino da Cunha, policial militar, disse que o local é de alto índice de tráfico de drogas e várias pessoas são presas ali, razão pela qual estavam patrulhando a região. Relatou que, ao adentrarem a via Libero Badaró, perceberam que as 03 rés ficaram nervosas e, por isso, fizeram o retorno da viatura para abordá-las, pois todas já são conhecidas pela prática de tráfico. Disse que Suelen e Eliane foram ao container de lixo, que ficava de frente à praça. Eliane arremessou uma lata avermelhada e Suelen arremessou uma sacola plástica. Contou que elas foram abordadas, mas não foram revistadas intimamente, por serem mulheres, mas revistaram seus bolsos, onde encontraram dinheiro com Eliane, em sua bolsa e, com Dilma, 05 "eppendorfs" de cocaína. No local onde elas arremessaram a sacola e a lata, viram que o container estava sem qualquer lixo, assim apenas havia a sacola plástica, jogada por Suelen, com 27 porções de maconha, e a lata, jogada por Eliane, onde havia 39 "eppendorfs" de cocaína idênticos aos 05 pinos encontrados com Dilma. Disse que havia, também, disque denúncia para o local, mas não se recordava de seu teor. Contou que a ré Eliane já foi conduzida, anteriormente, pela prática de tráfico e, naquela oportunidade, Suelen estava na casa de Eliane, mas como não havia droga com ela, não foi levada. Acrescentou que a ré Dilma também já havia sido conduzida em data anterior à Delegacia, por estar no mesmo local desta denúncia, com uma pochete contendo cocaína. Afirmou que as três rés são conhecidas nos meios policiais e os populares também as denunciam, pois elas ficam no local, frequentado por crianças, tornando difícil a situação. Acrescentou que as rés, no momento da abordagem, estavam concentradas numa mesinha da praça e, ao avistarem a

viatura, Eliane e Suelen foram em direção ao container, enquanto Dilma ficou na mesa. A proprietária do bar próximo ficou dentro do bar. Chegaram mais pessoas no local depois, apenas. Ao ser questionado pela Defesa, disse que nunca teve problemas anteriores com qualquer delas, apenas houve a detenção mencionada anteriormente, como relatado. Afirmou que nunca ameaçou ninguém, pois trabalha apenas com fatos. Disse não ter informações sobre a data do disque denúncia, pois elas são recebidas, são passadas à companhia da Polícia Militar e à Polícia Civil, sendo repassadas às viaturas em patrulhamento (fls. 282).

Felipe Augusto de Souza, policial militar, prestou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda, acrescentando que as rés, ao serem indagadas sobre os entorpecentes, negaram os fatos. Disse que tanto ele, como Cabo Marcelino, avistaram Eliane e Suelen indo ao container. Informou que a lata jogada por Eliane era avermelhada, de "Nescau" ou "Toddy". Disse não ter abordado nenhuma das rés em data anterior, pois é novo na unidade, mas tem informações de que elas são conhecidas nos meios policiais. Contou que, na hora da abordagem, não havia mais pessoas no local além das rés, e que mais pessoas chegaram apenas posteriormente (fls. 282).

Encerrada a instrução, verifica-se que a versão das rés mostrou-se isolada do restante do conjunto probatório, este último corroborado, inclusive com os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão das rés, deixando clara a dinâmica dos acontecimentos.

Ao realizarem o patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, viram as rés sentadas e notaram que elas esboçaram nervosismo ao verem a Viatura. Diante de tal fato, resolveram dar a volta com a viatura para abordá-las e viram que, nesse interim, Suelen e Eliane se dirigiram até o contêiner, tendo a primeira dispensado ali uma sacola plástica preta que trazia em suas mãos, enquanto a segunda retirou de sua bolsa uma lata avermelhada e jogou no mesmo local. Como não havia lixo no container, os únicos objetos que ali se encontravam eram aqueles dispensados por Suelen e Eliane. No interior da sacola plástica, havia 27 porções de maconha e na lata, 39 porções de "cocaína". Além disso, encontraram 05 microtubos de cocaína com Dilma, idênticos àqueles encontrados no interior da lata.

Nesse trilhar, os depoimentos dos mencionados agentes policiais foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando

prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretendiam, deliberadamente, prejudicar as acusadas, e a versão trazida pela ré Suelen, de que estaria sendo vítima de perseguição, não deixou o terreno especulativo, até porque nenhuma prova foi feita nesse sentido, não havendo razão para se duvidar dos depoimentos dos policiais. Portanto, malgrado a tentativa das rés de alegarem que Eliane e Suelen não jogaram a droga no contêiner, e que Dilma não tinha droga em seu poder, tal versão não encontra o menor respaldo no conjunto probatório, pois inexistente explicação crível quanto à apreensão dos entorpecentes, até mesmo porque, segundo as próprias rés, a coleta do lixo havia acontecido naquele instantes antes da chegada dos policiais. Cumpre observar que as rés Eliane e Suelen, disseram que se dirigiram até ali para acompanharem Dilma, irmã da primeira e tia da segunda, ao médico, fato curiosamente negado por Dilma, que sequer mencionou que fosse ao posto de saúde, e ainda, pasmem, negou que fosse ao médico, pois pretendia trabalhar, já que não faltava do serviço!

E, como bem mencionado pela acusação, "as circunstâncias em que se desenvolveram a ação, a condição pessoal de Eliane e Dilma (já processadas por tráfico), o vínculo familiar, bem como a natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, além da forma como as substâncias estavam individualmente embaladas e da apreensão de dinheiro sem lastro em poder das rés, demonstram que as rés possuíam as drogas em composse para fins de venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, evidenciando o intuito mercantil" (fls. 299). A tal respeito, cumpre repisar a afirmativa do Cabo Marcelino, no sentido de que era comum que elas ficassem fazendo tráfico, sentadas naquela praça, já sendo tal conduta de conhecimento da polícia. Portanto, estreme de dúvidas que se tratava de uma ação conjunta entre as rés, que realizavam o tráfico como descrito na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente

ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

A associação entre as réas, para a prática do crime de tráfico, também restou comprovada, porquanto demonstrou-se satisfatoriamente não se tratar de evento isolado, mas de uma união estável e duradora, com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de drogas, dividindo entre elas os atos inerentes à traficância. Inicialmente, pontua-se que as réas estavam juntas, todas com drogas em seu poder, havendo identidade entre elas, o que já demonstra o vínculo entre as réas para a prática de tráfico de drogas em conjunto, sendo que a posse e a guarda, para posterior entrega da droga a consumo de terceiros, era realizada em conjunto, em prol da associação que elas integravam.

Reforça-se a estabilidade da associação pelo depoimento do policial militar Rogério Marcelino que, de forma incisiva, explicou que populares que residem ao redor da praça já haviam informado sobre a prática de tráfico de drogas pelas réas. O policial declarou, ainda, que Dilma já havia sido presa anteriormente no local dos fatos, com uma pochete contendo cocaína, ocasião em que sua irmã Eliane também estava lá, fato este apurado nos autos de nº 1500053-12.2022.8.26.0526. Disse, também, que a ré Eliane já foi conduzida, anteriormente, à Delegacia, por suposta prática de tráfico e, naquela oportunidade, Suelen estava na casa de Eliane, mas como não havia droga com ela, não foi levada.

Ademais, o laudo da perícia realizada nos celulares apreendidos em poder das réas demonstra que elas os utilizavam para realizarem tratativas atinentes ao tráfico de entorpecentes (fls. 206/224).

As conversas transcritas no laudo, ocorridas entre os dias 15 e 28 de janeiro de 2022, revelam tratativas entre Suelen e Eliane, sua mãe, sobre o tráfico e sobre a presença da viatura da Polícia Militar nas proximidades, demonstrando preocupação. Nesse ponto, pertinente a observação do Douto Promotor de Justiça, de que "Caso as réas fossem inocentes como alegam, não tinham motivos para se preocuparem com a presença da Polícia" (fls. 304).

A associação das réas para a realização de tráfico de drogas tornou-se mais evidente após a análise do relatório denominado "Samsung_C", correlato ao laudo pericial.

Nesse tocante, ressalta-se que o Ministério Público juntou, em seus memoriais, minuciosos elementos, cuja duplicação neste momento seria totalmente desnecessária, e que retratam diversas situações de negociações de venda realizadas pelas acusadas, e que, ao contrário do que tentaram fazer crer as réas em audiência, demonstram a associação de Eliane, Suelen e Dilma para a prática do tráfico de entorpecentes, pelo menos no período de 20 de dezembro de 2021 a 02 de março de 2022, demonstrando a habitualidade da prática associativa, fato este que se demonstra também pelo modo com que as réas tratavam o ponto de venda de drogas, chamando-o de "loja".

De tal modo, é certo que a associação das réas era habitual e organizada, e apenas não se prolongou por mais tempo em razão da prisão realizada pelos policiais militares.

Conforme se observa por todos os elementos de prova constantes dos autos, restou mais do que evidente que a versão apresentada pelos réus não condiz com a realidade, ao contrário do que acontece com os testemunhos dos guardas municipais, que foram corroborados pelo restante do conjunto probatório.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, que aniquilou as versões contraditórias das acusadas, ficou mais do que evidente a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por todas as réas, na forma mencionada na denúncia.

O pedido da Defesa de Dilma, de não reconhecimento da agravante prevista no artigo

61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento dos crimes em testilha, que ocorreram até 02 de março de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Por fim, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porquanto tanto o croqui de fls. 203, quanto a prova oral produzida, plenamente comprovado que os fatos ocorreram nas dependências de uma praça e de locais onde se realizam atividades recreativas, esportivas e de lazer.

Nesse tocante, observo que a inicial possui mero erro material, ao ter mencionado o inciso VI, o que não causou nenhum prejuízo às rés ou às Defesas, uma vez que as rés se defendem dos crimes narrados na denúncia, e não da capitulação a eles atribuída.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que as rés praticaram os crimes que lhes foram atribuídos na denúncia, sendo incursas nas penas do artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da mesma Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos c.c. artigo 40, III, da Lei Federal nº 11.343/2006, e tudo c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em período cujo início é indeterminado, mas que perdurou até a manhã de 2 de março de 2022, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, se associaram para a prática, reiterada ou não, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Na manhã de 2 de março de 2022, em uma praça localizada nas imediações da rua Líbero Badaró, altura do nº 2352, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustadas e com unidade de desígnios, nas dependências de local onde se realizam atividades recreativas, esportivas e de lazer, traziam consigo e guardavam, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, nesta ordem, 27 (vinte e sete) porções de "maconha", contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), com massa líquida de 42,02g (quarenta e dois gramas e dois centigramas); 39 (trinta e nove) porções de "cocaína", com massa líquida de 14,06g (catorze gramas e seis centigramas); 5 (cinco) porções de "cocaína", com massa líquida de 1,67g (um grama e sessenta e sete centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma incontestada a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta das acusadas, razão pela qual, passo a lhes aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Com relação à ré Suelen:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e também às do artigo 59 do Código Penal, em que pese o respeito pela posição ministerial, entendo que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, não destoam daquilo que comumente é apreendido em feitos dessa natureza na comarca, razão pela qual entendo que suas penas-bases por ambos os delitos, devem manter-se no patamar mínimo, qual seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente observado, incide a agravante relativa à prática de crime durante o período de calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Assim, aumento suas penas para 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 03 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Incide, ainda, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Assim, tendo em vista os fatos ocorreram nas dependências de uma praça, e próximos de duas áreas de lazer e de um centro educacional, todos a menos de 250 metros de distância dali (fls. 203), aumento as penas da acusada de 1/3, resultando em 07 anos e 04 meses de reclusão e 733 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 04 anos e 08 meses de reclusão e 1.000 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Não há outras causas de aumento e não é o caso da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a ausência de comprovação mínima sobre a realização de atividade remuneratória lícita, por si, já demonstra a dedicação da ré ao crime, impedindo a aplicação do referido redutor, o que se fortalece ainda mais pela condenação, também, pelo crime previsto no artigo 35 da mesma lei. Em razão do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 12 anos de reclusão, além de 1.733 dias-multa, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Com relação à ré Eliane:

Atenta às circunstâncias dos artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e também às do artigo 59 do Código Penal, em que pese o respeito pela posição ministerial, entendo que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, não destoam daquilo que comumente é apreendido em feitos dessa natureza na comarca, razão pela qual entendo que suas penas-bases por ambos os delitos, devem manter-se no patamar mínimo, qual seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente observado, incide a agravante relativa à prática de crime durante o período de calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Eliane é reincidente na prática de tráfico de drogas (fls. 36 - processo nº 102032-77.2020.8.26.0526), sendo aplicável, também, a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Ante a presença das duas agravantes e da inexistência de atenuantes, aumento suas penas para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 04 anos de reclusão e 800 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Incide, ainda, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Assim, tendo em vista os fatos ocorreram nas dependências de uma praça, e próximos de duas áreas de lazer e de um centro educacional, todos a menos de 250 metros de distância dali (fls. 203), aumento as penas da acusada de 1/3, resultando em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 05 anos e 04 meses de reclusão e 1.066 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Não há outras causas de aumento e não é o caso da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a ausência de comprovação mínima sobre a realização de atividade remuneratória lícita, por si, já demonstra a dedicação da ré ao crime, impedindo a aplicação do referido redutor, o que se fortalece ainda mais por sua reincidência específica e pela condenação, também, pelo crime previsto no artigo 35 da mesma lei.

Em razão do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 13 anos e 04 meses de reclusão, além de 1.866 dias-multa, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Com relação à ré Dilma:

Atenta às circunstâncias dos artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e também às do artigo 59 do Código Penal, em que pese o respeito pela posição ministerial, entendo que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, não destoam daquilo que comumente é apreendido em feitos dessa natureza na comarca, razão pela qual entendo que tais circunstâncias não se mostrem suficientes para a majoração das penas-bases

da acusada nesta fase. Entretanto, assiste razão à acusação quando menciona que Dilma possui culpabilidade acentuada, pois em 11 de fevereiro de 2022 ela já havia sido presa em flagrante por tráfico de drogas (processo nº 1500053-12.2022.8.26.0526 – fls. 41), e tornou a delinquir, realizando os crimes aqui narrados enquanto estava em prisão domiciliar.

Assim, suas penas-bases por ambos os delitos, devem se distanciar do patamar mínimo e, por tal razão, fixo-as em 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 03 anos e 03 meses de reclusão e 725 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente observado, incide a agravante relativa à prática de crime durante o período de calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, razão pela qual aumento suas penas para 05 anos e 09 meses de reclusão e 575 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 03 anos e 09 meses de reclusão e 775 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Incide, ainda, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Assim, tendo em vista os fatos ocorreram nas dependências de uma praça, e próximos de duas áreas de lazer e de um centro educacional, todos a menos de 250 metros de distância dali (fls. 203), aumento as penas da acusada de 1/3, resultando em 07 anos e 08 meses de reclusão e 766 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), e em 05 anos de reclusão e 1.033 dias-multa para o delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006).

Não há outras causas de aumento e não é o caso da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a ausência de comprovação mínima sobre a realização de atividade remuneratória lícita, por si, já demonstra a dedicação da ré ao crime, impedindo a aplicação do referido redutor, o que se fortalece ainda mais por sua reincidência específica e pela condenação, também, pelo crime previsto no artigo 35 da mesma lei.

Em razão do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 12 anos e 08 meses de reclusão, além de 1.799 dias-multa, que torno definitiva à minguia de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para: 1) CONDENAR a ré SUELEN CRISTINA DA SILVA DIAS, qualificada nos autos, RG 60.306.363-9, como incurso no artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da mesma Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos c.c. artigo 40, III, da Lei Federal nº 11.343/2006, e tudo c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 1.733 dias-multa, com unidade no mínimo legal; 2) CONDENAR a ré ELIANE APARECIDA DA SILVA, qualificada nos autos, RG 28.161.473-8, como incurso no artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da mesma Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos c.c. artigo 40, III, da Lei Federal nº 11.343/2006, e tudo c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 1.866 dias-multa, com unidade no mínimo legal; e 3) CONDENAR a ré DILMA APARECIDA DA SILVA, qualificada nos autos, RG 32.297.677-7, como incurso no artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da mesma Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos c.c. artigo 40, III, da Lei Federal nº 11.343/2006, e tudo c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 12 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 1.799 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade dos delitos praticados (Súmulas 718 e 719 – STF; Súmula 440 – STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo da conduta das rés e das drogas apreendidas, que,

por suas características e alcance, atingiriam a muitas centenas de usuários diretos, o que indica a necessidade de segregação absoluta, e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Determino, ainda, que as ré não poderão recorrer desta sentença em liberdade, considerando que suas custódias foram determinadas durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foram inicialmente determinadas. Pelas mesmas razões e pela condenação atinente à associação para o tráfico, não se mostra viável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observo não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, conforme deliberação unânime da 2ª Turma, na sessão de 20.10.2020, em que se conheceu e concedeu a ordem de habeas corpus coletivo, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as condicionantes ali previstas. Isso porque não demonstrado que qualquer das rés preencha as condições impostas. Neste ponto, em relação ao pedido da defesa da ré Dilma, malgrado tenha-se alegado que ela tenha uma filha menor de 12 anos de idade, inexistem elementos nos autos capazes de comprovar a alegação, e também não se tem notícias de que fosse a ré a única responsável pela criança. Ao mesmo tempo, seria no mínimo curioso imaginar que, ainda que a filha de Dilma tenha, realmente, menos do que 12 anos de idade, e a ré seja a única responsável por ela, tais razões fossem utilizadas para conceder-lhe o benefício de prisão domiciliar, uma vez que ela foi presa por tráfico anteriormente (11.02.2022) e, ainda que beneficiada com a prisão domiciliar, nos autos de nº1500053-12.2022.8.26.0526 (fls. 41), tornou a realizar o tráfico, em associação com a irmã e a sobrinha, pelo que está sendo julgada neste momento, tornando evidente que o benefício concedido, sobre ter sido ineficaz, sequer serviu para conscientizá-la da necessidade de levar uma vida honesta, para poder criar a filha com bons princípios.

Suas condutas, por si só, demonstram duas coisas: 1) que a criança não estaria melhor amparada com sua presença; e 2) que a prisão domiciliar não foi suficiente para evitar que a ré cometesse novo crime.

Considerando a redação do artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à

individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Recomendem-se as rés onde se encontram presas.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios da Procuradora nomeada, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá à advogada interessada providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA